

Hinweis / Notice

Akte: insolvenzanfechtung-gesellschafterdarlehen-cash-pool-regensburg

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

2025-06-10_wenng_nachbesicherung_maschinenpark.emleml/2025-06-10_wenng_nachbesicherung_maschinenpark.eml

Von	"Dr. Carola Wenng" <c.wenng@avr-beteiligungen.de>
An	Stefan Obermeier <s.obermeier@donaupart.de>
Kopie	Falk Neurieder <f.neurieder@avr-beteiligungen.de>
Datum	Tue, 10 Jun 2025 09:05:44 +0200
Betreff	Nachbesicherung Investitionsdarlehen 2019 - Unterzeichnung KW 25

Lieber Herr Obermeier,

wie in der Treasury-Runde im April besprochen, ziehen wir die Nachbesicherung des 2019er-Darlehens jetzt durch. Die Rechtsabteilung schickt Ihnen heute den Sicherungsuebereignungsvertrag (Maschinenpark gemäß Anlagenverzeichnis, Buchwert 1.180 TEUR) zur Durchsicht. Wir stuetzen uns auf die Nachbesicherungsklausel aus Ziffer 4 des Darlehensvertrags; angesichts Ihres Reportings der letzten Monate ist das Verlangen mehr als begründet.

Ich bitte um Unterzeichnung noch in der KW 25. Damit das klar ist: Die Fortfuehrung der Linienstaffel und die weitere Bedienung Ihrer Lohnlaeufer aus dem Pool setzen voraus, dass die Sicherheit steht. Der Aufsichtsrat hat mir da keinen Spielraum gelassen.

Zur Einordnung für Ihre Unterlagen: Das ist keine Abkehr vom Verkaufsprozess Zerspanung - im Gegenteil, ein bereinigtes Sicherheitsbild macht die Donaupart für den Investor eher transaktionsfaehiger.

Herzliche Grüße

Dr. Carola Wenng

Geschäftsführerin / CFO

AVR Automotive Beteiligungs GmbH, Pruefeninger Straße 89, 93049 Regensburg

2025-09-24_kastl_rueckzahlung_faellig.emleml/2025-09-24_kastl_rueckzahlung_faellig.eml

Von	Werner Kastl <w.kastl@postfach-kastl.de>
An	Stefan Obermeier <s.obermeier@donaupart.de>
Datum	Wed, 24 Sep 2025 18:37:29 +0200
Betreff	Mein Darlehen - Rückzahlung zum 30.09.

Lieber Stefan,

zur Erinnerung: Meine Kündigung vom 24. Juni läuft zum 30.09. aus, dann sind die 45.000 Euro plus Zinsen fällig. Ich gehe davon aus, dass das wie besprochen puenktlich kommt - ich habe den Betrag für die Schlussrate der Eigentumswohnung meiner Tochter fest eingeplant.

Ich sage es offen: Was ich aus der Gesellschafterversammlung im Juli mitgenommen habe (Verkaufsprozess, Liniendiskussion mit der AVR, die Sicherheitengeschichte beim Maschinenpark), hat mich nicht beruhigt. Ich bin mit meinen 8 Prozent der Kleine am Tisch und habe auf das Tagesgeschaeft keinerlei Einfluss - umso wichtiger ist mir, dass wenigstens diese Sache sauber abgewickelt wird.

Danke dir und beste Grüße, auch an die Kollegen in Halle 1.

Werner

Dipl.-Ing. Werner Kastl, Lappersdorfer Straße 12, 93059 Regensburg

2026-06-18_stb_kastl_stellungnahme_39_abs5.emleml/2026-06-18_stb_kastl_stellungnahme_39_abs5.eml

Von	StB Georg Haimerl <g.haimerl@haimerl-steuerberatung.de>
An	kanzlei@stadlbauer-insolvenzverwaltung.de
Kopie	Werner Kastl <w.kastl@postfach-kastl.de>
Datum	Thu, 18 Jun 2026 11:22:40 +0200
Betreff	3 IN 152/26 Donaupart - Ihr Schreiben vom 08.06.2026 an Herrn Kastl

Sehr geehrter Herr Dr. Stadlbauer,

Herr Dipl.-Ing. Werner Kastl hat mich gebeten, auf Ihr Schreiben vom 08.06.2026 zu antworten, mit dem Sie um Stellungnahme zur Rückzahlung seines Darlehens über 45.000 EUR vom 30.09.2025 bitten.

Zu den erbetenen Angaben: Herr Kastl haelt seit dem Anteilerwerb im Jahr 2012 unverändert 8 Prozent des Stammkapitals (Geschäftsanteile Nr. 460.001 bis 500.000, vgl. Gesellschafterliste vom 15.03.2022). Er ist seit seinem Ausscheiden als technischer Leiter zum 31.12.2021 in keiner Weise mehr für die Gesellschaft tätig, war zu keinem Zeitpunkt Geschäftsführer oder Prokurist und hat keine Stimmbindungs- oder Poolvereinbarung mit der AVR oder Dritten geschlossen. Am Cash-Pooling des Konzerns war er selbstverständlich nicht beteiligt.

Das Darlehen wurde am 24.06.2025 mit der vertraglichen Frist von drei Monaten ordentlich gekündigt und am 30.09.2025 vertragsgemäss zurueckgefuehrt. Nach unserer Auffassung ist die Rückzahlung einer Anfechtung nach Paragraph 135 InsO entzogen, da für Herrn Kastl als nicht geschaeftsfuehrenden Gesellschafter mit einer Beteiligung von nicht mehr als 10 Prozent das Kleinbeteiligtenprivileg des Paragraph 39 Abs. 5 InsO eingreift. Sollten Sie das anders sehen, bitten wir um Begründung; Herr Kastl legt Wert auf eine zuegige Klaerung.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Haimerl

Steuerberater

Haimerl Steuerberatung, Domplatz 5, 93047 Regensburg

E-MAILS

2026-12-20_ladung_sv_ruckdeschel.eml

eml/2026-12-20_ladung_sv_ruckdeschel.eml

Von	geschaeftsstelle@lg-regensburg.justiz.bayern.de
An	immelman@immelman-recht.de
Datum	Sun, 20 Dec 2026 09:00:00 +0100
Betreff	Bestellung Sachverstaendiger Ruckdeschel - Az. 2 O 987/26

Sehr geehrter Herr Dr. Immelman,

das Gericht hat Diplom-Kaufmann Anton Ruckdeschel zum Sachverstaendigen bestellt. Der Gutachtenauftrag wird in Kuerze uebersandt.

Mit freundlichen Gruessen

Geschaeftsstelle, Landgericht Regensburg

2027-06-23_urteilszustellung_stadlbauer.eml

eml/2027-06-23_urteilszustellung_stadlbauer.eml

Von	poststelle@lg-regensburg.justiz.bayern.de
An	kanzlei@stadlbauer-insolvenz.de
Datum	Wed, 23 Jun 2027 08:30:00 +0200
Betreff	Zustellung Urteil 2 O 987/26

Sehr geehrter Herr Dr. Stadlbauer,

anbei die Zustellung des Urteils vom 22.06.2027 in Sachen Stadlbauer ./.. AVR Automotive Beteiligungs GmbH, Az. 2 O 987/26.

Mit freundlichen Gruessen

Poststelle, Landgericht Regensburg

E-MAILS

2027-09-15_avr_uebergabe_maschinenpark.eml

eml/2027-09-15_avr_uebergabe_maschinenpark.eml

Von	wenng@avr-automotive.de
An	kanzlei@stadlbauer-insolvenz.de
Datum	Wed, 15 Sep 2027 11:15:00 +0200
Betreff	Uebergabe des Maschinenparks

Sehr geehrter Herr Dr. Stadlbauer,

wir bestaetigen die heutige Uebergabe des Maschinenparks gemaess Anlagenverzeichnis vom 16.06.2025 an die Masse sowie die Ueberweisung von 654.320,00 EUR (Urteilssumme nebst Zinsen) auf das Massekonto.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Carola Wenng

07_anlagenverzeichnis_maschinenpark_2025-06-16.csv

Position	Maschine	Inventarnummer	Anschaftungsjahr	Standort	Buchwert_31-05-2025_EUR
1	CNC-Drehzentrum m Feinmech DZ-450	DP-M-014	2019	Halle 1	185000
2	5-Achs-Fraeszen- trum Feinmech FMX-800	DP-M-017	2020	Halle 1	240000
3	Flachschleifmas- chine Praezisa PS-3	DP-M-006	2017	Halle 1	65000
4	Haerteofen Thermodur HT-12	DP-M-009	2018	Halle 2	90000
5	Koordinatenmes- smaschine Messtec KMG-7	DP-M-019	2021	Halle 2 Messraum	110000
6	Drahterodiermas- chine Erodix ER-2	DP-M-013	2019	Halle 2	95000
7	Stanzautomat Stanzwerk SA-160	DP-M-003	2016	Halle 1	120000
8	Teilereinigungs- anlage Purgat RW-4	DP-M-016	2020	Halle 2	60000
9	Roboter-Beladez- elle Automatik RZ-2	DP-M-021	2022	Halle 1	175000
10	Werkzeugvoreins- tellgeraet Optiset WV-1	DP-M-020	2021	Halle 1	40000
Summe					1180000

08_saldenliste_cash_pool_verrechnungskonto.csv

Periode	Saldo_Anfang_Verbindlichkeit_Donaupart_EUR	Abfuehrungen_Donaupart_an_Holding_EUR	Zufuehrungen_Holding_an_Donaupart_EUR	Saldo_Ende_Verbindlichkeit_Donaupart_EUR
16.02.2025-28.02.2025	1480000	210000	145000	1415000
01.03.2025-31.03.2025	1415000	385000	310000	1340000
01.04.2025-30.04.2025	1340000	340000	295000	1295000
01.05.2025-31.05.2025	1295000	295000	250000	1250000
01.06.2025-30.06.2025	1250000	330000	300000	1220000
01.07.2025-31.07.2025	1220000	280000	235000	1175000
01.08.2025-31.08.2025	1175000	240000	205000	1140000
01.09.2025-30.09.2025	1140000	310000	250000	1080000
01.10.2025-31.10.2025	1080000	265000	225000	1040000
01.11.2025-30.11.2025	1040000	300000	245000	985000
01.12.2025-31.12.2025	985000	260000	200000	925000
01.01.2026-31.01.2026	925000	230000	175000	870000
01.02.2026-13.02.2026	870000	95000	65000	840000
Summe		3540000	2900000	

09_konzern_reporting_donaupart.csv

Stichtag	Eigenkapital_bilanzie ll_TEUR	Liquide_Mittel_TEUR	Freie_interne_Linie_ TEUR	Verfuegbar_gesamt_ TEUR	Faellige_e xterne_Verbindlichkei ten_TEUR	Unterdeck ung_TEUR	Luecke_Prozent	Covenant_ Status
31.01.2025	310	240	400	640	590	0	0.0	gruen
28.02.2025	145	205	370	575	621	46	7.4	gelb
07.03.2025	-85	165	320	485	641	156	24.3	rot
14.03.2025	-85	158	300	458	646	188	29.1	rot
21.03.2025	-85	150	300	450	650	200	30.8	rot
31.03.2025	-85	150	300	450	655	205	31.3	rot
30.04.2025	-160	135	250	385	688	303	44.0	rot
31.05.2025	-235	120	250	370	702	332	47.3	rot
30.06.2025	-290	110	200	310	734	424	57.8	rot
31.07.2025	-355	95	200	295	760	465	61.2	rot
31.08.2025	-410	90	150	240	782	542	69.3	rot
30.09.2025	-480	85	150	235	811	576	71.0	rot
31.10.2025	-540	70	100	170	845	675	79.9	rot
30.11.2025	-610	65	100	165	872	707	81.1	rot
31.12.2025	-675	55	50	105	906	801	88.4	rot
31.01.2026	-745	40	0	40	948	908	95.8	rot

zahlungseingang_masse.csv

csv/zahlungseingang_masse.csv

Datum	Betrag_EUR	Vorgang
2027-09-12	654320,00	Urteilssumme nebst Zinsen
2027-09-15	0,00	Herausgabe Maschinenpark (Sachwert)

Tabellenblatt: Streitwert

Kostenberechnung 2 O 987/26	
Position	Betrag EUR
Zahlungsantrag (Saldenabbau)	640000
Herausgabeantrag Maschinenpark (Buchwert)	1180000
Gesamtstreitwert	1820000
Verfahrensgebuehr 1,3	12480
Terminsgebuehr 1,2	11520
Auslagen und Sachverstaendigenkosten	680
Gesamtkosten	24680

Werkshalle Donaupart Praezisionstechnik GmbH

Osttangente 44, 93055 Regensburg

Aufnahme vom 16.06.2025 (Bestandsaufnahme vor Sicherungsuebereignung)

Zehn CNC-Bearbeitungszentren, Gesamtbuchwert 1.180.000 EUR

Zustand: betriebsbereit, laufende Produktion zum Aufnahmezeitpunkt

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: maschinenpark_donaupart_werkshalle.jpg

Handakte des Insolvenzverwalters — Mandats- und Verfahrensübersicht

Rechtsanwalt Dr. Ludwig Stadlbauer, Insolvenzverwalter

Maximilianstraße 18, 93047 Regensburg

Az. der Handakte: 152/26 St — Donapart / Anfechtung AVR und Kastl

Regensburg, 20.05.2026

1 Verfahren

Insolvenzverfahren über das Vermögen der Donapart Präzisionstechnik GmbH, Osttangente 44, 93055 Regensburg (Automobilzulieferer, Dreh- und Frästeile), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg unter HRB 12894. Eigenantrag vom 16.02.2026; Eröffnung durch Beschluss des Amtsgerichts Regensburg vom 12.05.2026, Az. 3 IN 152/26. Der Unterzeichner ist zum Insolvenzverwalter bestellt.

2 Konzernverhältnisse

Die Schuldnerin ist Tochtergesellschaft der AVR Automotive Beteiligungs GmbH, Regensburg (92 Prozent der Geschäftsanteile); weitere Gesellschafter ist Herr Dipl.-Ing. Werner Kastl (8 Prozent), der frühere technische Leiter, der nicht Geschäftsführer ist. Die Schuldnerin ist seit dem 01.07.2021 in das physische Cash-Pooling des AVR-Konzerns einbezogen (Rahmenvertrag in der Akte); Poolführer ist die Holding, die Salden werden täglich auf das Master-Konto gezogen und über ein Verrechnungskonto geführt.

3 Gegenstand dieser Teilakte

Drei Komplexe: **Erstens** hat die Schuldnerin im letzten Jahr vor dem Eröffnungsantrag (16.02.2025 bis 16.02.2026) über das Cash-Pool-Verrechnungskonto per Saldo 640.000,00 EUR an die Holding zurückgeführt (Verbindlichkeit der Schuldnerin gegenüber der Holding zu Beginn: 1.480.000,00 EUR, am Ende: 840.000,00 EUR); die Bruttoabführungen im selben Zeitraum betragen 3.540.000,00 EUR bei Zuführungen von 2.900.000,00 EUR. **Zweitens** hat die Schuldnerin am 18.06.2025 zur Besicherung eines Altdarlehens der Holding aus dem Jahr 2019 über 750.000,00 EUR ihren gesamten Maschinenpark (Buchwert 1.180.000,00 EUR) sicherungsübereignet. **Drittens** hat die Schuldnerin am 30.09.2025 ein Darlehen des Mitgesellschafters Kastl über 45.000,00 EUR zurückgezahlt.

4 Unterlagen dieser Teilakte

Vorliegend sind: Handelsregistrauszug, Gesellschafterliste, Cash-Pool-Rahmenvertrag, Darlehensvertrag vom 20.05.2019, Sicherungsübereignungsvertrag vom 18.06.2025 nebst Anlagenverzeichnis, die monatliche Saldenliste des Verrechnungskontos, das Konzern-Reporting zur Lage der Schuldnerin, das Treasury-Memo der Holding vom 31.03.2025, der Treasury-Vermerk vom 14.04.2025, das Zahlungsavis zur Rückzahlung Kastl, der Eigenantrag, der Eröffnungsbeschluss, mein Anfechtungsschreiben an die Holding vom 08.06.2026 sowie das Antwortschreiben der Konzernvertreter vom 26.06.2026. Treasury-Memo und -Vermerk stammen aus dem Bestand der Schuldnerin; sie waren deren kaufmännischem Leiter jeweils nachrichtlich übermittelt worden. Die E-Mail-Korrespondenz (Sicherheitenanforderung der Holding, Rückzahlungsbitte Kastl, Schreiben des Steuerberaters Kastl) liegt als E-Mail-Dateien bei.

5 Offene Punkte

Zu klären ist, ob die Cash-Pool-Salden als Gesellschafterdarlehen im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO zu qualifizieren sind, ob die anfechtbare Rückführung nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO brutto (Summe der Abführungen) oder saldiert zu berechnen ist, wie die Besicherung des Altdarlehens nach § 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO zu behandeln ist und ob der Rückzahlung an Herrn Kastl das Kleinbeteiligtenprivileg des § 39 Abs. 5 InsO entgegensteht. Auffällig ist ferner die Datierung der Zahlungsunfähigkeit im Eigenantrag

(Mitte Dezember 2025), die mit dem Konzern-Reporting und dem Treasury-Memo der Holding schwer vereinbar erscheint.

Dr. Stadlbauer

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

02_handelsregisterauszug.docx

Amtsgericht Regensburg — Handelsregister Abteilung B

Ausdruck aus dem Handelsregister

Abruf vom 15.05.2026, 10:05 Uhr

Nummer der Firma: HRB 12894

1 Firma

Donaupart Präzisionstechnik GmbH

2 Sitz, Geschäftsanschrift

Regensburg. Geschäftsanschrift: Osttangente 44, 93055 Regensburg.

3 Gegenstand des Unternehmens

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Dreh-, Fräs- und Präzisionsteilen für die Automobil- und Zulieferindustrie einschließlich Baugruppenmontage, Härterei- und Messdienstleistungen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

4 Grund- oder Stammkapital

500.000,00 EUR

5 Vertretungsregelung, Geschäftsführer

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Geschäftsführer: Obermeier, Stefan, Regenstauf, geb. 22.06.1974; einzelvertretungsberechtigt.

6 Rechtsform, Satzung

Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 09.10.2007, zuletzt geändert durch Beschluss vom 30.06.2021 (Anpassung an die Konzernfinanzierung).

7 Eintragungen

Spalte 6 a): Durch Beschluss des Amtsgerichts Regensburg — Insolvenzgericht — vom 12.05.2026 (3 IN 152/26) ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Insolvenzverwalter: Rechtsanwalt Dr. Ludwig Stadlbauer, Regensburg. Die Gesellschaft ist durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst.

Gesellschafterliste der Donaupart Präzisionstechnik GmbH

Zum Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg, HRB 12894, eingereichte Liste der Gesellschafter

Aufgestellt gemäß § 40 GmbHG durch den Geschäftsführer Stefan Obermeier

Regensburg, 15.03.2022 (letzter Stand; seither unverändert laut Registerordner)

1 Gesellschafter und Geschäftsanteile

Stammkapital der Gesellschaft: 500.000,00 EUR, eingeteilt in 500.000 Geschäftsanteile zu je 1,00 EUR.

1.1 AVR Automotive Beteiligungs GmbH

AVR Automotive Beteiligungs GmbH, Sitz Regensburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg unter HRB 9317, Geschäftsanschrift Prüfeninger Straße 89, 93049 Regensburg. Geschäftsanteile Nr. 1 bis Nr. 460.000 mit Nennbeträgen von je 1,00 EUR, zusammen 460.000,00 EUR. **Beteiligung am Stammkapital: 92,0 Prozent.**

1.2 Dipl.-Ing. Werner Kastl

Dipl.-Ing. Werner Kastl, geboren am 27.09.1963, wohnhaft Lappersdorfer Straße 12, 93059 Regensburg. Geschäftsanteile Nr. 460.001 bis Nr. 500.000 mit Nennbeträgen von je 1,00 EUR, zusammen 40.000,00 EUR. **Beteiligung am Stammkapital: 8,0 Prozent.**

2 Hinweise

Herr Kastl war bis zum 31.12.2021 als technischer Leiter bei der Gesellschaft angestellt; er ist seit seinem Ausscheiden aus dem Anstellungsverhältnis weder Geschäftsführer noch Prokurist der Gesellschaft und nimmt nach den vorliegenden Protokollen an Gesellschafterversammlungen ohne weitergehende Sonderrechte teil. Stimmbindungs- oder Konsortialvereinbarungen sind aus dem Registerordner nicht ersichtlich.

Regensburg, den 15.03.2022

Stefan Obermeier, Geschäftsführer

Rahmenvertrag über die Teilnahme am Konzern-Cash-Pooling (Zero-Balancing)

zwischen

der **AVR Automotive Beteiligungs GmbH**, Prüfeninger Straße 89, 93049 Regensburg, vertreten durch die Geschäftsführerin Dr. Carola Wenng — nachfolgend „Poolführerin“ —

und

der **Donaupart Präzisionstechnik GmbH**, Osttangente 44, 93055 Regensburg, vertreten durch den Geschäftsführer Stefan Obermeier — nachfolgend „Teilnehmerin“ —

1 Gegenstand

Die Poolführerin unterhält für die Gesellschaften des AVR-Konzerns ein zentrales Liquiditätsmanagement in Form eines physischen Cash-Poolings (Zero-Balancing). Die Teilnehmerin nimmt ab dem 01.07.2021 mit ihrem Geschäftskonto bei der Ostbayerischen Volksbank (Unterkonto) am Cash-Pooling teil.

2 Zero-Balancing und Verrechnungskonto

Der Saldo des Unterkontos der Teilnehmerin wird bankarbeitstäglich auf null gestellt: Guthaben werden auf das Master-Konto der Poolführerin übertragen, Sollsalden vom Master-Konto ausgeglichen. Sämtliche Überträge werden auf einem bei der Poolführerin geführten **Verrechnungskonto** erfasst. Ein Saldo zugunsten der Poolführerin stellt eine Darlehensforderung der Poolführerin gegen die Teilnehmerin dar; ein Saldo zugunsten der Teilnehmerin eine Darlehensforderung der Teilnehmerin gegen die Poolführerin. Die Salden sind täglich fällig gestellt, jedoch bis auf Weiteres gestundet und jederzeit mit einer Frist von fünf Bankarbeitstagen kündbar.

3 Verzinsung

Sollsalden der Teilnehmerin werden mit 3,25 Prozent p. a., Habensalden mit 1,75 Prozent p. a. verzinst. Die Zinsen werden vierteljährlich dem Verrechnungskonto belastet oder gutgeschrieben. Die Zinssätze werden jährlich anhand eines Fremdvergleichs überprüft.

4 Kreditlinie und Informationspflichten

Die Poolführerin räumt der Teilnehmerin auf dem Verrechnungskonto eine interne Linie von 2.000.000,00 EUR ein. Die Poolführerin kann die Linie nach billigem Ermessen anpassen, wenn sich die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Teilnehmerin wesentlich verändert; eine Anpassung ist der Teilnehmerin mit einer Frist von zehn Bankarbeitstagen anzukündigen. Die Teilnehmerin übermittelt der Poolführerin monatlich ein Reporting nach dem Konzernstandard (Liquiditätsstatus, Eigenkapitalentwicklung, Auftragsbestand, Covenant-Kennzahlen).

5 Schutzbestimmungen

Die Teilnehmerin ist berechtigt, Abrufe zu verweigern und Überträge auszusetzen, soweit die Ausführung gegen § 30 GmbHG verstoßen oder ihre Fähigkeit zur Erfüllung eigener fälliger Verbindlichkeiten gefährden würde. Die Poolführerin überwacht die Werthaltigkeit der Rückzahlungsansprüche fortlaufend; verschlechtert sich die Werthaltigkeit wesentlich, sind die Vertragsparteien verpflichtet, unverzüglich über Sicherheiten, Linienanpassung oder Beendigung der Teilnahme zu verhandeln.

6 Laufzeit und Beendigung

Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende gekündigt werden; das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Mit Beendigung sind die Salden des Verrechnungskontos zum Ausgleich fällig.

7 Schlussbestimmungen

Änderungen bedürfen der Schriftform; das gilt auch für diese Klausel. Es gilt deutsches Recht.
Gerichtsstand ist Regensburg.

Regensburg, den 28.06.2021

AVR Automotive Beteiligungs GmbH, Dr. Carola Wenng — Donaupart Präzisionstechnik GmbH,
Stefan Obermeier

Darlehensvertrag

zwischen

der **AVR Automotive Beteiligungs GmbH**, Prüfeninger Straße 89, 93049 Regensburg, vertreten durch die Geschäftsführerin Dr. Carola Wenng — nachfolgend „Darlehensgeberin“ —

und

der **Donaupart Präzisionstechnik GmbH**, Osttangente 44, 93055 Regensburg, vertreten durch den Geschäftsführer Stefan Obermeier — nachfolgend „Darlehensnehmerin“ —

1 Darlehensbetrag und Auszahlung

Die Darlehensgeberin gewährt der Darlehensnehmerin ein Darlehen in Höhe von **750.000,00 EUR** zur Finanzierung der Erweiterung der Fertigungslinie 3 (5-Achs-Bearbeitung). Die Auszahlung erfolgt in einer Summe auf das Geschäftskonto der Darlehensnehmerin; sie ist am 24.05.2019 valuiert worden.

2 Verzinsung

Das Darlehen wird mit 4,5 Prozent p. a. verzinst. Die Zinsen sind jeweils nachträglich zum 30.06. und zum 31.12. eines jeden Jahres zur Zahlung fällig.

3 Laufzeit und Rückzahlung

Das Darlehen ist **endfällig am 31.12.2027** in einer Summe zurückzuzahlen. Sondertilgungen sind jederzeit ohne Vorfälligkeitsentschädigung zulässig. Die Darlehensgeberin kann das Darlehen aus wichtigem Grund vorzeitig kündigen, insbesondere bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse der Darlehensnehmerin.

4 Sicherheiten

Das Darlehen wird **unbesichert** gewährt. Die Darlehensnehmerin verpflichtet sich, der Darlehensgeberin auf deren Verlangen bankübliche Sicherheiten zu stellen, wenn sich ihre Vermögensverhältnisse wesentlich verschlechtern (Nachbesicherungsklausel).

5 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Regensburg.

Regensburg, den 20.05.2019

AVR Automotive Beteiligungs GmbH, Dr. Carola Wenng — Donaupart Präzisionstechnik GmbH, Stefan Obermeier

Vermerk der Buchhaltung der Darlehensnehmerin (Kontoblatt 0855): Valuta 24.05.2019 über 750.000,00 EUR; Zinsen bis einschließlich 31.12.2024 vertragsgemäß bedient; die Zinsraten zum 30.06.2025 und 31.12.2025 wurden dem Cash-Pool-Verrechnungskonto belastet. Tilgungen bis zur Verfahrenseröffnung: keine.

Sicherungsübereignungsvertrag (Maschinenpark)

zwischen

der **Donaupart Präzisionstechnik GmbH**, Osttangente 44, 93055 Regensburg, vertreten durch den Geschäftsführer Stefan Obermeier — nachfolgend „Sicherungsgeberin“ —

und

der **AVR Automotive Beteiligungs GmbH**, Prüfeninger Straße 89, 93049 Regensburg, vertreten durch die Geschäftsführerin Dr. Carola Wennig — nachfolgend „Sicherungsnehmerin“ —

1 Gesicherte Forderung

Gesichert werden sämtliche Ansprüche der Sicherungsnehmerin aus dem Darlehensvertrag vom 20.05.2019 über 750.000,00 EUR nebst Zinsen und Kosten (nachfolgend „gesicherte Forderung“). Die Sicherheit wird auf Grundlage der Nachbesicherungsklausel in Ziffer 4 des Darlehensvertrags und des Verlangens der Sicherungsnehmerin vom 10.06.2025 bestellt.

2 Sicherungsübereignung

Die Sicherungsgeberin übereignet der Sicherungsnehmerin die in dem als Anlage beigefügten Anlagenverzeichnis vom 16.06.2025 aufgeführten Maschinen und maschinellen Anlagen ihres Betriebs (zehn Positionen, Buchwert zum 31.05.2025 insgesamt 1.180.000,00 EUR), aufgestellt in der Betriebsstätte Osttangente 44, 93055 Regensburg, Hallen 1 und 2. Die Parteien sind sich über den Eigentumsübergang einig. Die Übergabe wird dadurch ersetzt, dass die Sicherungsgeberin die Maschinen als unmittelbare Besitzerin für die Sicherungsnehmerin unentgeltlich verwahrt und weiter in ihrem Betrieb nutzt (Besitzkonstitut). Die Maschinen werden durch dauerhafte Plaketten mit der Aufschrift „Sicherungseigentum AVR“ gekennzeichnet.

3 Nutzungsrecht und Pflichten der Sicherungsgeberin

Die Sicherungsgeberin ist berechtigt, die Maschinen im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb zu nutzen. Sie hält sie instand, versichert sie zum Neuwert gegen die üblichen Risiken und tritt die Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hiermit sicherungshalber an die Sicherungsnehmerin ab, die die Abtretung annimmt. Eine Veräußerung, Verpfändung oder Verbringung der Maschinen an einen anderen Standort bedarf der vorherigen Zustimmung der Sicherungsnehmerin in Textform.

4 Verwertung

Die Sicherungsnehmerin ist zur Verwertung berechtigt, wenn die gesicherte Forderung ganz oder teilweise fällig ist und die Sicherungsgeberin trotz Nachfristsetzung von zwei Wochen nicht leistet. Die Verwertung erfolgt durch freihändigen Verkauf zu marktüblichen Bedingungen; ein Übererlös ist unverzüglich an die Sicherungsgeberin auszukehren.

5 Freigabe

Übersteigt der realisierbare Wert des Sicherungsguts die gesicherte Forderung nicht nur vorübergehend um mehr als zehn Prozent, hat die Sicherungsnehmerin auf Verlangen der Sicherungsgeberin Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben.

6 Schlussbestimmungen

Änderungen bedürfen der Schriftform. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Regensburg.

Regensburg, den 18.06.2025

Donaupart Präzisionstechnik GmbH, Stefan Obermeier — AVR Automotive Beteiligungs GmbH, Dr. Carola Wennig

Anlage: Anlagenverzeichnis vom 16.06.2025 (zehn Positionen)

Treasury-Memo der AVR Automotive Beteiligungs GmbH zur Lage der Donaupart Präzisionstechnik GmbH

AVR Automotive Beteiligungs GmbH — Konzern-Treasury

Prüfener Straße 89, 93049 Regensburg

Internes Memo — vertraulich

Verfasser: Falk Neurieder (Leiter Konzern-Treasury) — Verteiler: Dr. Wenng (CFO), Hr. Obermeier (GF Donaupart, nachrichtlich)

Regensburg, 31.03.2025

Betreff: Donaupart — Reporting Februar/März 2025, Covenant-Bruch, Einordnung nach Konzern-Richtlinie Krisenfrüherkennung

1 Befund aus dem Reporting

Das Monatsreporting der Donaupart zeigt zum 28.02.2025 ein bilanzielles Eigenkapital von noch 145 TEUR und zum 07.03.2025 erstmals ein **negatives bilanzielles Eigenkapital von minus 85 TEUR**; Ursache sind die Abrufkürzungen der beiden großen OEM-Programme (minus 38 Prozent gegenüber Plan) und die Abwertung des Vorratsvermögens nach dem verlorenen Nachfolgeauftrag „Achsmodule 27“. Der Liquiditätsstatus weist seit dem 07.03.2025 eine Unterdeckung der fälligen externen Verbindlichkeiten von 24,3 Prozent aus, die sich in den Folgewochen auf über 30 Prozent ausgeweitet hat und **nach der rollierenden 13-Wochen-Planung aus eigener Kraft nicht mehr schließt**. Damit sind nach der Konzern-Richtlinie Krisenfrüherkennung die Kriterien „rechnerische Überschuldung auf Ebene der Handelsbilanz“ und „nachhaltige Deckungslücke über drei Wochen und über zehn Prozent“ beide erfüllt; die Gesellschaft ist als **Krisenfall Stufe 3** einzustufen.

2 Bedeutung für den Cash-Pool

Die Werthaltigkeit unseres Rückzahlungsanspruchs aus dem Verrechnungskonto (Stand 31.03.2025: 1.340 TEUR) ist nach Ziffer 5 des Rahmenvertrags neu zu bewerten. Ohne Gegenmaßnahmen ist eine Einzelwertberichtigung im Konzernabschluss unvermeidlich. Eine harte Patronatserklärung oder ein Rangrücktritt zugunsten der Donaupart ist nach Weisung von Dr. Wenng **nicht** vorgesehen; ebenso wenig eine Kapitalzuführung, solange die Verhandlungen über den Verkauf des Geschäftsbereichs Zerspanung laufen.

3 Empfehlung

Erstens: Interne Linie schrittweise von 2.000 TEUR auf 1.200 TEUR zurücknehmen, gekoppelt an die Monatsenden ab April. Zweitens: Nachbesicherung des Investitionsdarlehens von 2019 aus der Nachbesicherungsklausel verlangen; als Sicherungsgut kommt der Maschinenpark in Betracht (Buchwert rund 1,2 Mio. EUR, lastenfrei). Drittens: Der Geschäftsführung der Donaupart ist zu empfehlen, die insolvenzrechtliche Lage (Überschuldungsstatus mit Fortbestehensprognose, § 19 InsO; Zahlungsfähigkeitsprüfung, § 17 InsO) **durch externe Berater prüfen zu lassen**; die Zuständigkeit hierfür liegt bei der Tochter, nicht bei der Holding. Dieses Memo ersetzt keine solche Prüfung.

Neurieder

Leiter Konzern-Treasury

Treasury-Vermerk der AVR Automotive Beteiligungs GmbH: Linienführung Donaupart

AVR Automotive Beteiligungs GmbH — Konzern-Treasury

Prüfeninger Straße 89, 93049 Regensburg

Interner Vermerk — vertraulich

Verfasser: Falk Neurieder — Gegengezeichnet: Dr. Wenng (CFO) — nachrichtlich: Hr. Obermeier (GF Donaupart)

Regensburg, 14.04.2025

Betreff: Umsetzung der Beschlüsse aus der Treasury-Runde vom 09.04.2025 — Linie Donaupart

1 Beschlusslage

Die Treasury-Runde vom 09.04.2025 hat auf Grundlage meines Memos vom 31.03.2025 beschlossen: **Die interne Linie der Donaupart wird nur gehalten, wenn die Rückführung läuft.** Konkret: Die Linie auf dem Verrechnungskonto wird von 2.000 TEUR in monatlichen Schritten so nachgeführt, dass der Verbindlichkeitssaldo der Donaupart bis zum Jahresende 2025 auf unter 1.000 TEUR und bis Mitte 2026 auf rund 600 TEUR sinkt. Solange die Monatsziele erreicht werden, gleicht das Master-Konto die Sollsalden des Unterkontos weiterhin bankarbeitstäglich aus; wird ein Monatsziel verfehlt, wird das Zero-Balancing für Abrufe der Donaupart ausgesetzt und nur noch einzelfallbezogen freigegeben.

2 Operative Umsetzung

Die Rückführung erfolgt nicht durch Sonderzahlungen, sondern über den laufenden Zahlungsverkehr: Die Debitoreneingänge der Donaupart (insbesondere die OEM-Wochenzahlungen) laufen über das Unterkonto in den Pool; Auszahlungen der Donaupart (Löhne, Material, Energie) werden nach wöchentlicher Freigabeliste bedient. Herr Obermeier hat der Staffel in der Runde zugestimmt und um Verlässlichkeit bei den Lohnläufen gebeten; diese wird zugesagt, solange die Staffel eingehalten wird. Die Nachbesicherung des 2019er-Darlehens (Maschinenpark) wird parallel von der Rechtsabteilung vorbereitet, Ziel: Unterzeichnung im Juni 2025.

3 Risikohinweis

Auf den Hinweis der Rechtsabteilung, dass Rückführungen von Gesellschafterdarlehen und deren Besicherung im Fall einer späteren Insolvenz der Donaupart anfechtungsrechtlich relevant werden können (§§ 135, 39 InsO), wird verwiesen. Die Runde hat entschieden, die Staffel gleichwohl umzusetzen, da der Verkaufsprozess Zerspanung nach Einschätzung von M&A bis Jahresende zu einer Gesamtlösung führen soll und die Donaupart bis dahin aus dem operativen Cash-Flow lebensfähig gehalten wird. Wiedervorlage quartalsweise.

Neurieder — Dr. Wenng

Zahlungsavis und Kontoblatt: Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens Kastl

Donaupart Präzisionstechnik GmbH — Finanzbuchhaltung

Osttangente 44, 93055 Regensburg

Beleg-Nr.: ZA-2025-1174 — Kontoblatt 0861 „Darlehen Kastl“

Regensburg, 30.09.2025

Herrn

Dipl.-Ing. Werner Kastl

Lappersdorfer Straße 12

93059 Regensburg

Betreff: Rückzahlung Ihres Darlehens vom 15.03.2023 — Zahlungsavis

Sehr geehrter Herr Kastl,

vereinbarungsgemäß zahlen wir Ihr der Gesellschaft mit Vertrag vom 15.03.2023 gewährtes Darlehen über **45.000,00 EUR** zum heutigen Tag vollständig zurück. Die Überweisung erfolgt mit Wertstellung 30.09.2025 auf Ihr uns bekanntes Konto bei der Sparkasse Regensburg. Die aufgelaufenen Zinsen (3,0 Prozent p. a., Zinslauf 01.07.2025 bis 30.09.2025) in Höhe von 337,50 EUR überweisen wir mit gleicher Wertstellung. Damit ist das Darlehensverhältnis vollständig abgewickelt; das Kontoblatt 0861 wird glattgestellt.

Wir danken Ihnen für die unkomplizierte Unterstützung der Gesellschaft in den vergangenen zweieinhalb Jahren.

Mit freundlichen Grüßen

Donaupart Präzisionstechnik GmbH

Stefan Obermeier, Geschäftsführer

Auszug Kontoblatt 0861 „Darlehen Kastl“ (Finanzbuchhaltung):

Buchung 17.03.2023: Eingang Darlehensvaluta Kastl 45.000,00 EUR (Vertrag vom 15.03.2023, Laufzeit unbestimmt, Kündigungsfrist drei Monate, Zins 3,0 Prozent p. a.). Buchungen 30.06.2023 bis 30.06.2025: Zinszahlungen halbjährlich, jeweils vertragsgemäß. Buchung 26.09.2025: Kündigungsschreiben Kastl vom 24.06.2025 zum 30.09.2025 erfasst. Buchung 30.09.2025: Rückzahlung Valuta 45.000,00 EUR zuzüglich Zinsen 337,50 EUR; Konto glattgestellt.

Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Donaupart Präzisionstechnik GmbH

Osttangente 44, 93055 Regensburg

vertreten durch den Geschäftsführer Stefan Obermeier

Amtsgericht Regensburg

— Insolvenzgericht —

Augustenstraße 3

93049 Regensburg

Regensburg, 16.02.2026

Betreff: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Donaupart Präzisionstechnik GmbH (Eigenantrag)

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens der Donaupart Präzisionstechnik GmbH, deren einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ich bin, beantrage ich,

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft zu eröffnen.

1 Angaben zur Schuldnerin

Die Schuldnerin fertigt in Regensburg Präzisionsteile für die Automobilindustrie und beschäftigt derzeit 67 Arbeitnehmer. Handelsregister: Amtsgericht Regensburg, HRB 12894. Stammkapital: 500.000,00 EUR. Gesellschafter sind die AVR Automotive Beteiligungs GmbH (92 Prozent) und Herr Dipl.-Ing. Werner Kastl (8 Prozent). Die Schuldnerin nimmt am Cash-Pooling des AVR-Konzerns teil.

2 Eröffnungsgrund

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig (§ 17 InsO) und überschuldet (§ 19 InsO). **Die Zahlungsunfähigkeit ist Mitte Dezember 2025 eingetreten**, nachdem der geplante Verkauf des Geschäftsbereichs Zerspanung an einen strategischen Investor am 09.12.2025 gescheitert ist und die Konzernobergesellschaft daraufhin mitgeteilt hat, weitere Abrufe aus dem Cash-Pool nur noch für die Lohnläufe freizugeben. Seither können fällige Lieferantenverbindlichkeiten in erheblichem Umfang nicht mehr bedient werden. Zuvor war die Liquidität der Gesellschaft über das Konzern-Cash-Pooling durchgehend sichergestellt; die Gesellschaft konnte über die interne Kreditlinie sämtliche fälligen Verbindlichkeiten bedienen. Die Überschuldung ergibt sich aus dem vorläufigen Status zum 31.01.2026.

3 Beigefügte Unterlagen

Beigefügt sind das Gläubiger- und Forderungsverzeichnis (Stand 13.02.2026), das Vermögensverzeichnis mit Anlagenspiegel, der vorläufige Überschuldungsstatus, die Saldenlisten sowie eine Darstellung der Konzernfinanzierung. Eigenverwaltung wird nicht beantragt.

4 Erklärungen

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Über das Vermögen der Schuldnerin war bisher kein Insolvenzverfahren anhängig.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Obermeier

Geschäftsführer

Eingangsstempel des Gerichts: Amtsgericht Regensburg, eingegangen am 16.02.2026, 08:49 Uhr.

Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Amtsgericht Regensburg — Insolvenzgericht —

Augustenstraße 3, 93049 Regensburg

Az. 3 IN 152/26

Regensburg, 12.05.2026

1 Beschluss

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der **Donaupart Präzisionstechnik GmbH**, Osttangente 44, 93055 Regensburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg unter HRB 12894, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Stefan Obermeier, wird auf den Eigenantrag vom 16.02.2026 das Insolvenzverfahren eröffnet.

Die Eröffnung erfolgt am 12.05.2026 um 09:30 Uhr.

2 Insolvenzverwalter

Zum Insolvenzverwalter wird bestellt: Rechtsanwalt Dr. Ludwig Stadlbauer, Maximilianstraße 18, 93047 Regensburg.

3 Gründe

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig und überschuldet (§§ 17, 19 InsO). Das ergibt sich aus dem Gutachten des Sachverständigen Dr. Stadlbauer vom 27.04.2026 und den Angaben im Eigenantrag. Die Kosten des Verfahrens sind gedeckt; der Geschäftsbetrieb wird zunächst fortgeführt.

4 Aufforderungen und Termine

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum **26.06.2026** schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumelden (§ 28 Abs. 1 InsO) und ihm unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen (§ 28 Abs. 2 InsO). Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, wird aufgegeben, nur noch an den Insolvenzverwalter zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

Berichtstermin: 14.07.2026, 09:00 Uhr, Sitzungssaal 104. Prüfungstermin: 11.08.2026, 09:00 Uhr, Sitzungssaal 104.

Amtsgericht Regensburg

Richterin am Amtsgericht Kollmannsberger

Anfechtungs- und Rückgewährverlangen des Insolvenzverwalters an die Konzernobergesellschaft

Rechtsanwalt Dr. Ludwig Stadlbauer

Insolvenzverwalter über das Vermögen der Donaupart Präzisionstechnik GmbH

Maximilianstraße 18, 93047 Regensburg

Telefon 0941 58012-0 — kanzlei@stadlbauer-insolvenzverwaltung.de

Az.: 152/26 St — Bitte stets angeben

Einschreiben mit Rückschein

AVR Automotive Beteiligungs GmbH

z. Hd. der Geschäftsführerin Dr. Carola Wenng

Prüfeninger Straße 89

93049 Regensburg

Regensburg, 08.06.2026

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Donaupart Präzisionstechnik GmbH (AG Regensburg, 3 IN 152/26) — Anfechtung nach § 135 InsO; Rückgewähr der Cash-Pool-Rückführungen; Freigabe des Sicherungsguts

Sehr geehrte Frau Dr. Wenng,

durch Beschluss des Amtsgerichts Regensburg vom 12.05.2026 (3 IN 152/26) ist über das Vermögen der Donaupart Präzisionstechnik GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet und der Unterzeichner zum Insolvenzverwalter bestellt worden. Der Eröffnungsbeschluss liegt in beglaubigter Abschrift bei.

1 Cash-Pool-Salden als Gesellschafterdarlehen

Ihre Gesellschaft hält 92 Prozent der Geschäftsanteile der Schuldnerin und führt den Konzern-Cash-Pool, an dem die Schuldnerin seit dem 01.07.2021 teilnimmt. Die auf dem Verrechnungskonto geführten Salden zugunsten Ihrer Gesellschaft sind rechtlich Darlehensforderungen; das stellt Ziffer 2 Ihres eigenen Rahmenvertrags ausdrücklich klar. Kredite, die ein Gesellschafter seiner Gesellschaft gewährt, unterfallen § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO; auf die Form der Kreditgewährung kommt es nicht an, so dass auch täglich neu entstehende Sollsalden aus einem Zero-Balancing-Cash-Pool Forderungen auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens sind. Wirtschaftlich hat Ihre Gesellschaft der Schuldnerin über das Master-Konto fortlaufend Kredit gewährt und sich diesen im letzten Jahr planmäßig zurückführen lassen.

2 Anfechtung der Rückführungen (§ 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO)

Der Eröffnungsantrag ist am 16.02.2026 eingegangen; die Jahresfrist des § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO umfasst nach § 139 Abs. 1 InsO den Zeitraum ab dem 16.02.2025. In diesem Zeitraum hat die Schuldnerin nach der Saldenliste des Verrechnungskontos **Bruttoabführungen von 3.540.000,00 EUR** an Ihre Gesellschaft geleistet, denen Zuführungen von 2.900.000,00 EUR gegenüberstehen; die Verbindlichkeit der Schuldnerin aus dem Verrechnungskonto ist dadurch von 1.480.000,00 EUR auf 840.000,00 EUR, also **per Saldo um 640.000,00 EUR**, zurückgeführt worden. Diese Rückführung war kein zufälliges Ergebnis des Zahlungsverkehrs: Nach dem Treasury-Vermerk Ihres Hauses vom 14.04.2025 wurde die interne Linie nur gehalten, „wenn die Rückführung läuft“, und über eine monatliche Staffel gezielt abgeschmolzen.

Ich fechte sämtliche im Zeitraum vom 16.02.2025 bis zum 16.02.2026 auf dem Verrechnungskonto erfassten Abführungen der Schuldnerin an Ihre Gesellschaft nach **§ 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO** an und fordere **primär Rückgewähr der Bruttoabführungen von 3.540.000,00 EUR**, da jede einzelne Abführung eine Befriedigung auf die Darlehensforderung darstellt; die Frage, ob bei einem

revolvierenden Kontokorrentverhältnis stattdessen eine Begrenzung auf die Salden- bzw. Höchstbetragsdifferenz geboten ist, mag gerichtlich geklärt werden. **Hilfsweise** fordere ich Rückgewähr des Rückführungsbetrags von **640.000,00 EUR** (Differenz der Salden zu Beginn und am Ende der Jahresfrist als niedrigster gesicherter Anfechtungsumfang). Auf eine Kenntnis Ihrer Gesellschaft von einer Krise der Schuldnerin kommt es im Rahmen des § 135 InsO nicht an; lediglich ergänzend weise ich darauf hin, dass Ihr eigenes Treasury-Memo vom 31.03.2025 die Schuldnerin bereits als „Krisenfall Stufe 3“ mit negativem Eigenkapital und nachhaltiger Deckungslücke einordnet.

3 Anfechtung der Besicherung des Altdarlehens (§ 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO)

Mit Vertrag vom 18.06.2025 — acht Monate vor dem Eröffnungsantrag — hat die Schuldnerin Ihrer Gesellschaft zur Besicherung des unbesicherten Darlehens vom 20.05.2019 über 750.000,00 EUR ihren gesamten Maschinenpark (Buchwert 1.180.000,00 EUR) sicherungsübereignet. Für eine solche Sicherung gilt die **Zehnjahresfrist** des § 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO; die nachträgliche Besicherung eines seit 2019 unbesicherten Gesellschafterdarlehens in der Krise ist der Grundfall dieser Vorschrift. Ich fechte die Sicherungsübereignung an und fordere Sie auf, auf sämtliche Rechte aus dem Sicherungsübereignungsvertrag zu **verzichten** und die Freigabe des Sicherungsguts schriftlich zu bestätigen; die Kennzeichnungsplaketten werde ich entfernen lassen. Die Verwertung des Maschinenparks für die Masse wird hierdurch vorbereitet.

4 Zahlungsaufforderung und Fristen

Ich fordere Sie auf, bis zum **06.07.2026**: erstens 3.540.000,00 EUR, hilfsweise mindestens 640.000,00 EUR, nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12.05.2026 auf das Insolvenz-Anderkonto IBAN DE58 7505 0000 0027 118 344 (Verwendungszweck: 152/26 St) zu zahlen; zweitens den Verzicht auf die Rechte aus der Sicherungsübereignung schriftlich zu erklären; drittens die vollständigen Kontoauszüge des Master-Kontos und des Verrechnungskontos für den Zeitraum ab dem 01.01.2025 vorzulegen, soweit sie die Schuldnerin betreffen. Ihre Forderung aus dem Verrechnungskonto ist im Übrigen nach § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO nachrangig und wird nur auf besondere Aufforderung des Gerichts angemeldet (§ 174 Abs. 3 InsO).

Der Ordnung halber weise ich darauf hin, dass ich die Rückzahlung des Darlehens des Mitgeschafters Kastl vom 30.09.2025 über 45.000,00 EUR gesondert prüfe und Herrn Kastl hierzu mit Schreiben vom heutigen Tag um Stellungnahme zu Beteiligungshöhe und Geschäftsführungsfunktion gebeten habe.

Nach fruchtlosem Fristablauf erhebe ich Klage vor dem Landgericht Regensburg.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stadlbauer

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Anlagen: Eröffnungsbeschluss (beglaubigte Abschrift), Saldenliste Verrechnungskonto, Berechnungsübersicht

Antwortschreiben der Konzernobergesellschaft auf das Anfechtungs- und Rückgewährverlangen

Rechtsanwalt Dr. Peter Immel

Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht

Brienner Straße 44, 80333 München

Telefon 089 552301-0 — kanzlei@immel-restrukturierung.de

Unser Zeichen: 0788/26 IM — Ihr Zeichen: 152/26 St

Herrn Rechtsanwalt

Dr. Ludwig Stadlbauer

— Insolvenzverwalter —

Maximilianstraße 18

93047 Regensburg

München, 26.06.2026

**Betreff: Insolvenzverfahren Donapart Präzisionstechnik GmbH (AG Regensburg, 3 IN 152/26) —
Ihr Schreiben vom 08.06.2026**

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Stadlbauer,

ich zeige die Vertretung der AVR Automotive Beteiligungs GmbH an; ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Die geltend gemachten Ansprüche werden dem Grunde und der Höhe nach zurückgewiesen. Im Einzelnen:

1 Cash-Pool-Salden sind keine Gesellschafterdarlehen im Sinne Ihrer Lesart

Das Zero-Balancing diene nicht der Kreditgewährung, sondern dem konzernweiten Liquiditätsausgleich als reine Verrechnungs- und Dienstleistungsbeziehung. Die täglichen Überträge sind Bestandteile eines einheitlichen Kontokorrents, dessen einzelne Buchungen keine selbständigen Darlehensgewährungen und erst recht keine selbständigen „Befriedigungen“ sind. Zahlungen der Kunden der Schuldnerin, die auf deren eigenem Unterkonto eingingen, wurden lediglich technisch auf das Master-Konto gezogen; im Gegenzug hat meine Mandantin sämtliche Auszahlungen der Schuldnerin — einschließlich aller Lohnläufe bis Januar 2026 — bedient. Es fehlt daher bereits an einer Rechtshandlung der Schuldnerin, die einen Gesellschafterdarlehensrückzahlungstatbestand erfüllen könnte.

2 Jedenfalls keine Bruttobetrachtung

Selbst wenn man die Verrechnungssalden als Gesellschafterdarlehen qualifizieren wollte, wäre Ihre Bruttoberechnung von 3.540.000,00 EUR verfehlt. Bei einem revolvingierenden Kontokorrentkredit kann die Masse durch das Auf und Ab der Valutierung nicht um die Summe aller Einzelbuchungen verkürzt worden sein; maßgeblich wäre allenfalls die Differenz zwischen dem höchsten Saldo im Jahreszeitraum und dem Saldo bei Verfahrenseröffnung, hier also höchstens der von Ihnen hilfsweise angesetzte Betrag von 640.000,00 EUR. Diesen Betrag hätte meine Mandantin zudem nicht „erhalten“: Den Abführungen von 3.540.000,00 EUR stehen im selben Zeitraum Zuführungen von 2.900.000,00 EUR gegenüber, mit denen meine Mandantin den Geschäftsbetrieb der Schuldnerin — Löhne, Material, Energie — überhaupt erst aufrechterhalten hat. Diese Neuzuführungen sind als bargeschäftsähnlicher Leistungsaustausch, jedenfalls im Wege der Vorteilsausgleichung, anspruchsmindernd zu berücksichtigen.

3 Zur Sicherungsübereignung

Die Sicherungsübereignung vom 18.06.2025 beruht auf der bereits 2019 vereinbarten Nachbesicherungsklausel; sie war damit von Anfang an Teil der Finanzierungsabrede und nicht Ausdruck einer Krisenreaktion. Der Maschinenpark stand zudem im Zeitpunkt der Bestellung in keinem

auffälligen Wertverhältnis zur gesicherten Forderung von 750.000,00 EUR nebst Zinsen. Rein vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Freigabeklausel in Ziffer 5 des Vertrags einer etwaigen Übersicherung abhilft. Einer Verwertung des Maschinenparks durch Sie widerspricht meine Mandantin; die Aussonderungs- bzw. Absonderungsrechte werden ausdrücklich aufrechterhalten.

4 Zur Lage der Schuldnerin

Die von Ihnen zitierten internen Unterlagen geben die Einschätzung einzelner Mitarbeiter der Treasury wieder und sind keine insolvenzrechtliche Feststellung. Maßgeblich ist, dass die Schuldnerin bis zum Scheitern des Verkaufsprozesses im Dezember 2025 sämtliche fälligen Verbindlichkeiten über die Konzernfinanzierung bedient hat; das bestätigt der Eigenantrag des Geschäftsführers Obermeier, der die Zahlungsunfähigkeit auf Mitte Dezember 2025 datiert. Eine Gesellschaft, die zahlt, ist nicht zahlungsunfähig. Auf die Kenntnisfrage kommt es nach Ihrem eigenen Vortrag nicht an, so dass wir uns hierzu nur vorsorglich verwahren.

5 Ergebnis und Gesprächsangebot

Ansprüche in der geltend gemachten Höhe bestehen nicht. Ungeachtet dessen ist meine Mandantin — auch mit Blick auf die laufende Betriebsfortführung und die gemeinsame Verantwortung für die Arbeitsplätze — bereit, über eine Gesamtlösung zu sprechen, die die Verrechnungssalden, die Maschinenfrage und die Nachrangthematik einbezieht. Ich rege ein Gespräch in der Kalenderwoche 29 an und bitte um Terminvorschläge.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Peter Immel

Rechtsanwalt

Klageschrift — LG Regensburg

Landgericht Regensburg

Klaeger: Dr. Ludwig Stadlbauer als Insolvenzverwalter ueber das Vermoegen der Donaupart
Praezisionstechnik GmbH

Beklagte: AVR Automotive Beteiligungs GmbH, Regensburg

Antrag

Die Beklagte wird verurteilt, an den Klaeger 640.000,00 EUR nebst Zinsen seit dem 12.05.2026 zu zahlen sowie den ihr sicherungsuebereigneten Maschinenpark laut Anlagenverzeichnis vom 16.06.2025 an den Klaeger herauszugeben, hilfsweise 1.180.000,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen.

Sachverhalt

Die Beklagte haelt 92 Prozent der Geschaeftsanteile an der Schuldnerin und fungierte als Poolfuehrerin eines Zero-Balancing-Cash-Pools. Im Jahr vor dem Eigenantrag vom 16.02.2026 wurde der Sollsaldo der Schuldnerin von 1.480.000,00 EUR auf 840.000,00 EUR zurueckgefuehrt (saldiert 640.000,00 EUR). Acht Monate vor Antragstellung wurde zudem ein seit 2019 unbesichertes Gesellschafterdarlehen ueber 750.000,00 EUR durch Sicherungsuebereignung des gesamten Maschinenparks (Buchwert 1.180.000,00 EUR) nachtraeglich gesichert.

Rechtliche Wuerdigung

Die Rueckfuehrung ist nach Paragraph 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO anfechtbar, da sie innerhalb des letzten Jahres vor dem Insolvenzantrag erfolgte; auf Kenntnis kommt es nicht an. Die Sicherungsuebereignung ist nach Paragraph 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO anfechtbar, da sie innerhalb der Zehnjahresfrist fuer ein Gesellschafterdarlehen bestellt wurde, das im Zeitpunkt der Darlehensgewaehrung 2019 unbesichert war.

Dr. Ludwig Stadlbauer, Rechtsanwalt

Dr. Peter Immel | Rechtsanwalt | Muenchen

Klageerwiderung

Landgericht Regensburg, Az. 2 O 987/26

in Sachen Dr. Stadlbauer ./.. AVR Automotive Beteiligungs GmbH

Antrag

Die Klage wird abgewiesen.

Begründung

Die Cash-Pool-Salden seien keine Gesellschafterdarlehen, sondern Ausfluss einer reinen Verrechnungsbeziehung im Konzern-Liquiditätsmanagement. Selbst bei Anwendung des Paragraph 135 InsO sei allenfalls die Nettobetrachtung massgeblich, da die Beklagte im selben Zeitraum 2.900.000,00 EUR neu zugeführt habe. Die Sicherungsuebereignung sei lediglich Vollzug der bereits 2019 vereinbarten Nachbesicherungsklausel und daher kein neuer Sicherungsvorgang im Sinne des Paragraph 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO.

Dr. Peter Immel, Rechtsanwalt

Rechtsanwalt Dr. Ludwig Stadlbauer | Insolvenzverwalter | Regensburg

Replik zur Klageerwiderung

Landgericht Regensburg, Az. 2 O 987/26

Erwiderung

Die Nachbesicherungsklausel aus 2019 begründete allenfalls einen schuldrechtlichen Anspruch auf Sicherheit, keine dingliche Sicherung; die tatsächliche Bestellung der Sicherheit am 18.06.2025 ist der massgebliche Anfechtungszeitpunkt. Die Nettobetrachtung wird bestritten: Nach herrschender Rechtsprechung ist bei revolvingierenden Kontokorrentverhältnissen im Rahmen des Paragraf 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO auf den tatsächlichen Saldenabbau im Jahreszeitraum abzustellen, hilfsweise wird der Anspruch auf den Saldenabbau von 640.000,00 EUR gestützt.

Dr. Ludwig Stadlbauer, Rechtsanwalt

Dr. Peter Immel | Rechtsanwalt | Muenchen

Duplik

Landgericht Regensburg, Az. 2 O 987/26

Erwiderung auf die Replik

Die Beklagte haelt an ihrer Rechtsauffassung fest und beantragt vorsorglich, ueber die Umstaende der Sicherheitenbestellung sowie ueber die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit der Nachbesicherung Beweis durch Einholung eines Sachverstaendigengutachtens zu erheben.

Dr. Peter Immel, Rechtsanwalt

Landgericht Regensburg

Beweisbeschluss

Az. 2 O 987/26

Beschluss

Es wird Beweis erhoben ueber die Frage des Zeitpunkts des Eintritts der wirtschaftlichen Krise der Donaupart Praezisionstechnik GmbH sowie ueber die Bewertung des sicherungsuebereigneten Maschinenparks durch Einholung eines Sachverstaendigengutachtens.

Zum Sachverstaendigen wird bestellt: Diplom-Kaufmann Anton Ruckdeschel, Regensburg.

Der Vorsitzende Richter am Landgericht

Diplom-Kaufmann Anton Ruckdeschel | Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

Sachverständigengutachten

Landgericht Regensburg, Az. 2 O 987/26

Gutachten vom 10.03.2027

Feststellungen zur Krise

Das Konzern-Reporting und das Treasury-Memo vom 31.03.2025 belegen ein negatives Eigenkapital der Donapart Präzisionstechnik GmbH bereits ab März 2025 sowie eine Deckungslücke von durchgehend über 15 Prozent der fälligen externen Verbindlichkeiten. Die im Eigenantrag angegebene Zahlungsunfähigkeit erst ab Mitte Dezember 2025 ist mit den Konzernunterlagen nicht vereinbar; die Krise trat bereits im ersten Quartal 2025 ein.

Bewertung des Maschinenparks

Der Buchwert des sicherungsbereinigten Maschinenparks von 1.180.000,00 EUR entspricht im Wesentlichen dem Verkehrswert; eine Übersicherung im Verhältnis zur gesicherten Forderung von 750.000,00 EUR liegt vor.

Diplom-Kaufmann Anton Ruckdeschel

Landgericht Regensburg

Urteil

Az. 2 O 987/26

verkuendet am 22.06.2027

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klaeger 640.000,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von 5 Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 12.05.2026 zu zahlen.
2. Die Beklagte wird verurteilt, den ihr sicherungsuebereigneten Maschinenpark laut Anlagenverzeichnis vom 16.06.2025 an den Klaeger herauszugeben.
3. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Entscheidungsgruende

Die Cash-Pool-Salden sind Gesellschafterdarlehen im Sinne des Paragraf 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO; die Rueckfuehrung von 640.000,00 EUR im letzten Jahr vor Antragstellung ist nach Paragraf 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO anfechtbar, ohne dass es auf Kenntnis ankommt. Die Sicherungsuebereignung vom 18.06.2025 ist nach Paragraf 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO anfechtbar, da die tatsaechliche Bestellung der Sicherheit und nicht die schuldrechtliche Nachbesicherungsklausel von 2019 massgeblich ist. Die Rueckzahlung an den Mitgesellschafter Kastl bleibt demgegenueber unangefochten, da dieser als nicht geschaeftsfuehrender Gesellschafter mit 8 Prozent unter das Kleinbeteiligtenprivileg des Paragraf 39 Abs. 5 InsO faellt.

Der Vorsitzende Richter am Landgericht

Landgericht Regensburg

Kostenfestsetzungsbeschluss

Az. 2 O 987/26

Beschluss vom 05.08.2027

Tenor

Die von der Beklagten an den Klaeger zu erstattenden Kosten des Rechtsstreits werden auf 24.680,00 EUR nebst Zinsen festgesetzt.

Berechnung

1,3 Verfahrensgebuehr und 1,2 Terminsgebuehr aus einem Streitwert von 1.820.000,00 EUR (640.000,00 EUR Zahlungsantrag zuzueglich 1.180.000,00 EUR Herausgabeantrag) zuzueglich Sachverstaendigenkosten und Auslagen.

Der Rechtspfleger

Rechtsanwalt Dr. Ludwig Stadlbauer | Insolvenzverwalter | Regensburg

Schlussvermerk zur Handakte

Insolvenzverfahren Donaupart Praezisionstechnik GmbH, Az. 3 IN 152/26

Vermerk vom 20.09.2027

Zusammenfassung

Das Urteil des Landgerichts Regensburg vom 22.06.2027 (Az. 2 O 987/26) ist seit dem 27.07.2027 rechtskraeftig. Die Beklagte hat die titulierte Summe von 640.000,00 EUR nebst Zinsen am 12.09.2027 vollstaendig gezahlt und den Maschinenpark am 15.09.2027 an die Masse herausgegeben. Die Rueckzahlung an den Mitgeschafter Kastl blieb wie vom Verwalter zutreffend erkannt aufgrund des Kleinbeteiligtenprivilegs unangefochten.

Bewertung

Der Fall bestaetigt, dass Cash-Pool-Salden im Konzern als Gesellschafterdarlehen zu qualifizieren sind und dass die tatsaechliche Bestellung einer Sicherheit fuer die Zehnjahresfrist des Paragraf 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO massgeblich ist, unabhaengig von einer aelteren schuldrechtlichen Nachbesicherungsklausel.

Dr. Ludwig Stadlbauer, Insolvenzverwalter

Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Donaupart Präzisionstechnik GmbH vom 22. Juli 2025 (Fragment)

Vorbemerkung des Insolvenzverwalters: Das nachfolgende Schriftstück wurde am 4. Juni 2026 in den Unterlagen des Geschäftsführers Obermeier aufgefunden. Es liegt nur unvollständig vor; die Seiten 1 und 3 der offenbar vierseitigen Urschrift fehlen. Die vorhandenen Seiten 2 und 4 tragen handschriftliche Randbemerkungen, die in eckigen Klammern wiedergegeben sind. Eine unterschriebene Fassung wurde bislang nicht aufgefunden. Zur Handakte 3 IN 152/26, Komplex Krisenzeitpunkt.

Seite 2, fortlaufender Text:

... führte Herr Neurieder anhand der Treasury-Übersicht aus, dass das Verrechnungskonto der Gesellschaft zum 30. Juni 2025 mit 1.235.000 Euro im Soll stehe. Die Rückführungsstaffel aus dem Vermerk vom 14. April 2025 werde eingehalten, die Monatsraten seien aber nach Einschätzung des Treasury nur darstellbar, solange die beiden Großkunden ihre Zahlungsziele nicht weiter strecken. Frau Dr. Wenng erklärte, die Linie von 2.000.000 Euro bestehe formal fort, werde von der Holding aber nur noch in Höhe des jeweiligen Monatsbedarfs freigegeben. Die Sicherungsübereignung des Maschinenparks vom 18. Juni 2025 sei vollzogen; die Bänder- und Fräszentren blieben am Standort Osttangente. [Randbemerkung: Bewertung Maschinen? Buchwert 1,18 lt. Anlagenverz.]

Herr Kastl fragte, ob die Gesellschaft ihre Verbindlichkeiten außerhalb des Konzerns derzeit vollständig bediene. Herr Obermeier antwortete, es gebe Rückstände bei drei Lieferanten, die abgestimmt seien, sowie eine Stundungsvereinbarung mit dem Werkzeugbauer Grasser & Sohn über 96.000 Euro bis September. Die Löhne für Juli seien gedeckt, für August sei man auf den Eingang der Rechnung Baureihe K7 angewiesen. [Randbemerkung, andere Handschrift: so nicht ins Protokoll? — Fragezeichen im Original]

Zum Verkaufsprozess berichtete Frau Dr. Wenng, dass von vier angesprochenen Interessenten zwei eine Vertraulichkeitsvereinbarung gezeichnet hätten. Ein indikatives Angebot werde für Oktober erwartet. Die Holding sei ...

(Seite 3 fehlt)

Seite 4, Schluss:

... wurde kein förmlicher Beschluss gefasst. Herr Kastl erklärte zu Protokoll, dass er seine Kündigung des Gesellschafterdarlehens vom 24. Juni 2025 aufrechterhalte und auf Rückzahlung zum 30. September 2025 bestehe. Frau Dr. Wenng nahm dies zur Kenntnis und wies darauf hin, dass die Bedienung aus dem laufenden Geschäft zu erfolgen habe, nicht aus der Linie. [Randbemerkung: mit FN klären]

Ende der Versammlung: 17:40 Uhr.

Für das Protokoll: Assistenz der Geschäftsführung, i. V. Heilmaier (Entwurf, nicht gezeichnet)

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

23_urteil_lg_regensburg_2027-06-22.pdf

pdfs/23_urteil_lg_regensburg_2027-06-22.pdf

Urteil

Az. 2 O 987/26

verkuendet am 22.06.2027

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klaeger 640.000,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von 5 Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 12.05.2026 zu zahlen.
2. Die Beklagte wird verurteilt, den ihr sicherungsuebereigneten Maschinenpark laut Anlagenverzeichnis vom 16.06.2025 an den Klaeger herauszugeben.
3. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Entscheidungsgruende

Die Cash-Pool-Salden sind Gesellschafterdarlehen im Sinne des Paragraf 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO; die Rueckfuehrung von 640.000,00 EUR im letzten Jahr vor Antragstellung ist nach Paragraf 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO anfechtbar, ohne dass es auf Kenntnis ankommt. Die Sicherungsuebereignung vom 18.06.2025 ist nach Paragraf 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO anfechtbar, da die tatsaechliche Bestellung der Sicherheit und nicht die schuldrechtliche Nachbesicherungsklausel von 2019 massgeblich ist. Die Rueckzahlung an den Mitgeschafter Kastl bleibt demgegenueber unangefochten, da dieser als nicht geschaeftsfuehrender Gesellschafter mit 8 Prozent unter das Kleinbeteiligtenprivileg des Paragraf 39 Abs. 5 InsO faellt.

Der Vorsitzende Richter am Landgericht

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

25_schlussvermerk_verwalter_2027-09-20.pdf

pdfs/25_schlussvermerk_verwalter_2027-09-20.pdf

Schlussvermerk zur Handakte

Insolvenzverfahren Donaupart Praezisionstechnik GmbH, Az. 3 IN 152/26

Vermerk vom 20.09.2027

Zusammenfassung

Das Urteil des Landgerichts Regensburg vom 22.06.2027 (Az. 2 O 987/26) ist seit dem 27.07.2027 rechtskraeftig. Die Beklagte hat die titulierte Summe von 640.000,00 EUR nebst Zinsen am 12.09.2027 vollstaendig gezahlt und den Maschinenpark am 15.09.2027 an die Masse herausgegeben. Die Rueckzahlung an den Mitgeschafter Kastl blieb wie vom Verwalter zutreffend erkannt aufgrund des Kleinbeteiligtenprivilegs unangefochten.

Bewertung

Der Fall bestaetigt, dass Cash-Pool-Salden im Konzern als Gesellschafterdarlehen zu qualifizieren sind und dass die tatsaechliche Bestellung einer Sicherheit fuer die Zehnjahresfrist des Paragraf 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO massgeblich ist, unabhaengig von einer aelteren schuldrechtlichen Nachbesicherungsklausel.

Dr. Ludwig Stadlbauer, Insolvenzverwalter